

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7141/2538

บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

นาย พิษณุ เพ็ญศรี

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 271

เมื่อคำพิพากษาได้กำหนดโดยชัดแจ้งแล้วว่าให้จำเลยและพ.ร่วมกันชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่31มกราคม2533จนถึงวันที่1สิงหาคม2533ให้แก่ผู้ร้อง แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยก่อนวันที่1สิงหาคม2533คำนวณไม่เกินจำนวน216,260.53บาทซึ่งย่อมหมายความว่าเฉพาะดอกเบี้ยก่อนวันที่1สิงหาคม2533ซึ่งเป็นวันที่ผู้ร้องฟ้อง จำเลยจำเลยต้องชำระดอกเบี้ยในส่วนนี้ระหว่างวันที่31มกราคม2533จนถึงวันที่1สิงหาคม2533เท่านั้นและการคิดคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดห้ามมิให้เกินจำนวน216,260.53บาทมิได้หมายความว่ารวมไปถึงดอกเบี้ยส่วนอื่นก่อนวันที่1สิงหาคม2533ซึ่งเป็นส่วนที่ศาลชั้นต้นมิได้พิพากษาให้ จำเลยต้องรับผิดชอบ

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยไม่ชำระ โจทก์ขอให้บังคับคดี และได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนด

เลขที่ 112853 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งมีชื่อของ  
จำเลยและนางพัชร เพ็ญศรีถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองที่ดินดังกล่าวจากจำเลยและ  
นางพัชร เพ็ญศรี และเป็นเจ้าหนี้จำเลยตามคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่  
8001/2534 ของศาลชั้นต้นซึ่งมียอดหนี้คิดถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เป็นเงิน  
จำนวน 645,4458.599 บาท ขอให้ศาลสั่งให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จากเงินที่จะได้รับ  
จากการขายหรือจำนำทรัพย์สินจำนองก่อนเจ้าหนี้อื่นทั้งหมดในฐานะที่ผู้ร้องเป็นเจ้า  
หนี้บุริมสิทธิในมูลหนี้จำนอง หากโจทก์ถอนการยึดหรือสละสิทธิหรือเพิกเฉยในการ  
บังคับคดี ผู้ร้องขอสวมสิทธิในการบังคับคดีแทนต่อไป

จำเลยยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยได้ติดต่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์แล้ว  
แต่โจทก์ไม่ยอมรับชำระ จำเลยพร้อมที่จะนำเงินตามคำพิพากษาวางชำระแก่โจทก์  
ต่อกรมบังคับคดี แต่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งขายทรัพย์สินจำนองของจำเลย ขอให้  
ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จำนองก่อน  
เจ้าหนี้อื่น แต่ทั้งนี้ไม่ให้เกินจำนวนเงิน 477,062.22 บาท (คิดถึงวันที่ 27 มกราคม  
2535) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี จากต้นเงิน 347,769.87 บาท (ที่ถูก  
เป็น 347,764.87 บาท) นับแต่วันที่ 28 มกราคม 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับ  
ชำระหนี้

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

## ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า

คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องชอบที่จะได้รับชำระหนี้จำนองในคดีนี้จำนวนเท่าใดผู้ร้องฎีกาว่า ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นพิพากษาไว้ว่าดอกเบี้ยก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2533 คำนวณแล้วไม่เกิน 216,260.53 บาทซึ่งตรงกับที่ผู้ร้องบรรยายฟ้องและเบิกความว่า จำเลยค้างชำระดอกเบี้ยอยู่อีกในวันที่ 31 มกราคม 2533 เป็นเงิน 216,260.53 บาทและนับแต่วันที่ 31 มกราคม 2533 ถึงวันฟ้องคดีดังกล่าว วันที่ 1 สิงหาคม 2533 จำเลยยังคงค้างดอกเบี้ยผู้ร้องอีก 28,140 บาทการที่ศาลอุทธรณ์ตีความว่าดอกเบี้ยก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2533 คำนวณไม่เกินจำนวน 216,260.53 บาท หมายความว่าดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 31 มกราคม 2533 จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2533 จึงยังคลาดเคลื่อนอยู่ จำเลยต้องรับผิดชอบผู้ร้องเพิ่มขึ้นอีก 189,112.54 บาท นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าฎีกาผู้ร้องที่อ้างว่า ผู้ร้องมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีกนั้นเป็นจำนวนดอกเบี้ยนอกเหนือไปจากคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ถึงที่สุดไปแล้ว ซึ่งคำพิพากษาย่อมผูกพันจำเลยเพียงเท่าที่ปรากฏในคำพิพากษาเท่านั้น เมื่อคำพิพากษาดังกล่าวได้กำหนดโดยชัดแจ้งแล้วว่าให้จำเลยและนางพัชรร่วมกันชำระเงินต้นจำนวน 347,764.87 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2533 จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2533 ให้แก่ผู้ร้อง แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2533 คำนวณไม่เกินจำนวน 216,260.53 บาท ซึ่งย่อมหมายความว่าเฉพาะดอกเบี้ยก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2533 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ร้องฟ้องจำเลยนั้น จำเลยต้องชำระดอกเบี้ยในส่วนนี้ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2533 จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2533 เท่านั้น และการคิดคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของเงินต้นจำนวน 347,768.87 บาท ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดห้ามมิให้เกินจำนวน 216,260.53 บาท มิได้หมายความว่ารวมไปถึงดอกเบี้ยส่วนอื่นก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2533 ที่ผู้ร้องอ้างว่าจำเลยยังค้างชำระอยู่อีกตามที่ผู้ร้องฎีกาไม่ เพราะเป็นส่วนที่ศาลชั้นต้นมิได้พิพากษาให้จำเลยต้องรับผิดชอบ

พิพากษายืน

(ชัยนาท พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |